

학교 관리자(교감·학년부장) 해고 협박 및 출석 강요(2차 가해) 녹취 요지서

산재접수번호: 2060-2026-4028537

작성일자: 2026. 09. 23.

피해교사(재해자)	변 귀 섭 (830714-1360114 / 기간제교사)	소속 및 입원처	유한공업고등학교 2학년부 / 인천힐병원 6병동 입원중
피신고인(통화자)	① 남기호 교감 (10월 말 미출근 시 해고·계약해지 협박) / ② 김중훈 2학년 부장교사 (입원 환자에게 택시 출석 3회 이상 강요·2차 가해)		

1. 학교 측 통화 녹취 증거 목록 총괄표 (원본 음성파일 2건 확보)

증거번호	통화 일시 (파일명)	통화 상대방	분량	핵심 위법·2차 가해 및 입증 취지
녹취 제1호	2026. 09. 22.(화) 12:37 (260922_123750.m4a)	남기호 교감 (유한공고 교감)	04분 14초	[해고 협박 및 피해교사 보호조치 거부] • 주치의 '3개월 입원·안정치료' 진단서 등기 수령 직후 전화하여, "병가는 60일(10월 29일)까지만 가능, 무급 질병휴직 절대 불가" 통보 • "10월 30일에 못 나오면 복무 규정대로 처리(당연퇴직·해고) 할 수밖에 없다"며 입원 환자에게 사실상 해고 협박 및 조기 복귀 압박
녹취 제2호	2026. 09. 21.(월) 15:42 (260921_154221.m4a)	김중훈 부장 (유한공고 2학년부장)	06분 11초	[입원 환자 택시 출석 3회 이상 강요 · '결레' 프레임 2차 가해] • 주치의 외출 금지로 정신과 병동에 누워 있는 피해자에게 "메시지로 한 건 결레다, 예의에 어긋난다, 상담 전공자가 마음을 눌러야지"라며 2차 가해 • "거동 불가·가해자 대면 공포로 못 간다"는 피해자에게 "눈 질끈 감고 택시 타고 수요일 아침에 나오라"고 3회 이상 집요하게 출석 강요 • 가해자(김형준)가 교감에게 "조곤조곤 업무 얘기만 했다"며 허위 보고한 사실 실태

2. 녹취 파일별 핵심 위법 발언 발췌 (해고 협박 · 병상 출석 강요 · 2차 가해)

■ [녹취 제1호] 남기호 교감 (2026.09.22. 12:37) — "10월 말(60일)까지 안 나오면 복무규정대로 자른다" 해고 협박

- [00:49~01:21] 3개월 진단 무시 및 10/29 시한 통보: "다음까지 쓰시면 10월 29일까지 계산이 되더라고요. 근데 혹시 10월 29일 이후에 출근이 가능한 건지... 3개월을 신청하셨는데 3개월까지는 저희가 병가를 지참상 못 드려요. 총 합해서 60일을 쓰실 수 있고..."
- [01:59~02:21] 무급 질병휴직 원천 차단: (변귀섭: 혹시 나머지 기간은 무급으로 질병은 안 되나요?) "어 네. 그 질병 그거는 안 돼요. 나머지는 규정상 그렇게 돼 있어요. 그때 가서 도저히 안 되시면 저희는 더 이상 질병(병가)을 못 드리거든요."
- [03:04~03:40] 10월 말 미출근 시 해고(복무규정 처리) 협박: "그때도 만약에 못 나오시면 연가까지 다 소진하셔야 되잖아요. 연가까지 소진을 하셔도 못 나오실 경우가 생길 수 있으니, 그러면 저희는 복무 규정에 따라서 처리(계약해지·면직)할 수밖에 없거든요."

■ [녹취 제2호] 김중훈 2학년 부장 (2026.09.21. 15:42) — 정신과 입원 환자에게 "눈 질끈 감고 택시 타고 나오라" 3회 이상 강요

- [00:15 / 02:40 / 03:05] 중증 공황 환자에게 '예의·결레' 2차 가해: "교감 선생님이... 실은 좀 결레라는 거죠. 이런 중대한 일을 그렇게 메시지로... 진위를 떠나서 약간 예의에도 어긋난다고까지 비춰지는 느낌이에요. 진짜 선생님도 상담 전공하셨잖아요. 잠깐은 마음을 좀 누르시고 하셔야 된다고..."
- [00:36 / 01:47 / 02:10 / 03:52] 주치의 외출금지 환자에게 3회 이상 택시 출석 강요:
 - (1차 강요 00:36): "진짜 그냥 택시 타고 눈 질끈 감고 수요일 날 아침 나절에 한번 나오세요. 선생님. 그 뭘 왜 돼요."
 - (환자 거부 01:47): "예, 거동이 지금 안 돼서 병원에서도 지금 외출을 하지 말라 그러고..."
 - (2차 강요 02:10): "수요일 날 아침 나절 한번 택시 잡아서 그냥 눈 딱 감고 그냥 1관까지 그냥 올라오세요."
 - (3차 강요 03:52~04:01): "더 미루면 안 돼요... 선생님 한 번은 나오셔야 돼요. 아 제가 모시고 갈까요 그러면?" (환자: "할 수가 없습니 다. 학교에 갈 수가 없어요. 가해자를 또 만나야 되니까는.")
- [00:36 / 04:55~05:14] 가해자(김형준)의 허위 보고 방조 및 피해자 압박: "워낙 김형준 선생님 말만 다 듣고 있으니 오히려 선생님만 '왜 이렇게까지'라는 인식을 주고 있는 거죠... 애(김형준)는 와서 충분히 자기는 그냥 조곤조곤 업무에 대해서 얘기를 하고 갔다고... 지금 그 말만 계속 빙글빙글 돌아다니고 있다니까요." *(※ 단, 00:55~01:27에서 양쪽 반 학생 진술서 확보 및 학생부(민주생활부)·소청위·인권위·민사청구 사안임은 스스로 인정함)*

3. 관계 법령 위반 및 기관별 핵심 처벌·감사 청구 포인트

고용노동부·산재 근로기준법 제76조의3 제2항·제6항 위반 (3년 이하 징역 / 3천만원 이하 벌금): 직장 내 괴롭힘 피해 교사에게 유급 치유휴가 등 보호조치를 하기는커녕, 교감은 "10월 말까지 안 나오면 복무규정대로 자른다"고 해고 협박하고, 학년부장은 외출금지 입원 환자에게 "결레다, 눈 질끈 감고 택시 타고 나오라"고 3회 이상 강요함.

교육청 감사·형사 사립학교 교원 복무기강 해이 및 조직적 2차 가해: 현장에서 폭언을 목격한 관리자들이 가해자(김형준)의 "조곤조곤 말했다"는 허위 보고만 비호하며 피해 교사를 압박한 전형적인 학교 내 조직적 은폐·2차 가해 사건임.

위 통화 녹취 요지는 원본 녹음 파일(260921_154221.m4a, 260922_123750.m4a)과 상위 없음을 확인합니다. 2026. 09. 23.
제출인: 변 귀 섭 (서명/인)